Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Daniel Muster

15.03.2012

Arbeitsvertrag vom 15.03.2012 (Auszug)

zwischen der Seewerk Präzisionsguss GmbH, Am Gießereihof 1, 78315 Radolfzell, vertreten durch die Geschäftsführung – nachfolgend „Arbeitgeberin“ – und Herrn Daniel Muster, geb. 11.06.1979, Uferweg 7, 78464 Konstanz – nachfolgend „Arbeitnehmer“.

Paragraf 1 Beginn und Tätigkeit. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2012. Der Arbeitnehmer wird als Gießereimechaniker im Schmelzbetrieb eingestellt. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit.

Paragraf 3 Arbeitszeit. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Es wird im Schichtbetrieb nach Schichtplan gearbeitet. Die Arbeitszeit wird über das elektronische Zeiterfassungssystem erfasst. Zeiten, in denen der Arbeitnehmer das Betriebsgelände verlässt, sind keine Arbeitszeit; Pausen und das Verlassen des Geländes sind auszustempeln.

Paragraf 4 Vergütung. Der Arbeitnehmer erhält ein monatliches Bruttogehalt von 3.450 €, zahlbar am Monatsende.

Paragraf 9 Kündigung. Es gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine Verlängerung der Kündigungsfrist für die Arbeitgeberin gilt in gleicher Weise für den Arbeitnehmer.

Paragraf 12 Ausschlussfristen. (1) Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform geltend gemacht werden. (2) Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

Radolfzell, 15.03.2012 – gez. Seewerk Präzisionsguss GmbH (Geschäftsführung) – gez. Daniel Muster

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Daniel Muster

18.12.2019

Änderungsvereinbarung vom 18.12.2019

1. Ab dem 01.01.2020 ist Herr Muster als Schichtleiter im Schmelzbetrieb im Wechsel von Früh- und Spätschicht tätig.

2. Das monatliche Bruttogehalt beträgt ab diesem Zeitpunkt 5.600 €.

3. Herr Muster nimmt am Bonussystem nach der Betriebsvereinbarung „Variable Vergütung“ in der jeweils geltenden Fassung teil. Der Zielbonus beträgt 15 % des Jahresgrundgehalts.

4. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Arbeitsvertrags vom 15.03.2012 unverändert fort; die Parteien bestätigen diese hiermit ausdrücklich.

Radolfzell, 18.12.2019 – gez. Dr. Henrik Vollmer, Geschäftsführer – gez. Daniel Muster

Datei: K01_Gehaltsstand.txt

Seeblick Rechtsanwälte
Rechtsanwältin Lea Brandt
Marktstätte 3
78462 Konstanz
Gehaltsstand
2026-11-23

Hinweis Akte: Das Monatsgehalt beträgt seit 01.01.2025 6.200 € brutto (Gehaltsmitteilung, nicht beigefügt).

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Betrieb Radolfzell / Betriebsrat

15.01.2020

Betriebsvereinbarung Nr. 7/2020 „Variable Vergütung“ (Auszug)
zwischen der Seewerk Präzisionsguss GmbH und dem Betriebsrat des Betriebs Radolfzell

Paragraf 1 Geltungsbereich. Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten, mit denen ein Zielbonus arbeitsvertraglich vereinbart ist.

Paragraf 2 Zielbonus. Die Höhe des Zielbonus ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag. Er wird bei einem Gesamtfaktor von 100 % in voller Höhe ausgezahlt.

Paragraf 3 Gesamtfaktor. (1) Der Gesamtfaktor setzt sich je zur Hälfte aus dem individuellen Faktor und dem Unternehmensfaktor zusammen. (2) Der individuelle Faktor (0–150 %) wird vom Vorgesetzten auf Grundlage der zu Beginn des Jahres gemeinsam festgelegten Leistungsziele bestimmt. (3) Der Unternehmensfaktor (0–200 %) richtet sich nach Umsatz und EBIT des Standorts Radolfzell. Die Unternehmensziele werden zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres von der Geschäftsführung festgelegt und den bonusberechtigten Beschäftigten bis zum 31. Januar bekannt gegeben.

Paragraf 4 Auszahlung. Der Bonus wird mit dem Märzgehalt des Folgejahres ausgezahlt. Die Beschäftigten erhalten eine schriftliche Mitteilung mit Angabe der Faktoren.

Radolfzell, 15.01.2020 – gez. Geschäftsführung – gez. Ralf Becker, Betriebsratsvorsitzender

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Herrn
Daniel Muster
Uferweg 7
78464 Konstanz

21.03.2025

Ihr Bonus für das Geschäftsjahr 2024

Position	**Wert**
Jahresgrundgehalt 2024	72.000,00 €
Zielbonus (15 %)	10.800,00 €
Individueller Faktor	110 %
Unternehmensfaktor	110 %
Gesamtfaktor	110 %
Auszahlungsbetrag (brutto)	11.880,00 €

Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz. – i. A. Sabine Kraus, Leiterin Personal

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Herrn
Daniel Muster
Uferweg 7
78464 Konstanz

20.03.2026

Ihr Bonus für das Geschäftsjahr 2025

Position	Wert
Jahresgrundgehalt 2025	74.400,00 €
Zielbonus (15 %)	11.160,00 €
Individueller Faktor	80 % (Berücksichtigung der Abmahnung vom 12.01.2026)
Unternehmensfaktor	0 % (Unternehmensziele 2025 nicht erreicht)
Gesamtfaktor	40 %
Auszahlungsbetrag (brutto)	4.464,00 €

i. A. Sabine Kraus, Leiterin Personal

Datei: K05_Bonusforderung.eml

Von	Daniel Muster <daniel.muster@privatpost.example>
An	Sabine Kraus <personal@seewerk-guss.example>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 21:17:00 +0200
Betreff	Widerspruch Bonus 2025

Sehr geehrte Frau Kraus, gegen die Bonusabrechnung 2025 erhebe ich Widerspruch. Unternehmensziele für 2025 sind mir nie mitgeteilt worden, weder bis Ende Januar noch später. Eine Abmahnung vom 12.01.2026 ist mir nicht bekannt. Ich fordere Sie auf, den vollen Zielbonus von 11.160 € abzüglich gezahlter 4.464 €, also 6.696 € brutto, bis zum 30.04.2026 nachzuzahlen. Mit freundlichen Grüßen, Daniel Muster

Datei: K05_Bonusantwort.eml

Von	Sabine Kraus <personal@seewerk-guss.example>
An	Daniel Muster <daniel.muster@privatpost.example>
Datum	Wed, 22 Apr 2026 10:03:00 +0200
Betreff	AW: Widerspruch Bonus 2025

Sehr geehrter Herr Muster, die Unternehmensziele 2025 wurden im Februar 2025 im Führungskreis vorgestellt. Die Abmahnung vom 12.01.2026 ist Ihnen am 13.01.2026 per Einwurf-Einschreiben zugegangen. Die Bonusberechnung ist korrekt; eine weitere Zahlung lehnen wir ab. Mit freundlichen Grüßen, Sabine Kraus, Leiterin Personal

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Herrn
Daniel Muster
Uferweg 7
78464 Konstanz

12.01.2026

Abmahnung

Sehr geehrter Herr Muster, Sie sind am 17.11., 24.11., 02.12. und 15.12.2025 jeweils zwischen 12 und 25 Minuten verspätet zur Frühschicht erschienen. Als Schichtleiter sind Sie für die ordnungsgemäße Schichtübergabe verantwortlich; Ihre Verspätungen haben jeweils den Anlauf des Schmelzofens verzögert. Wir mahnen Sie hiermit ab und fordern Sie auf, Ihre Arbeit künftig pünktlich aufzunehmen. Im Wiederholungsfall müssen Sie mit einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen. Eine Kopie dieses Schreibens wird zu Ihrer Personalakte genommen.

i. A. Sabine Kraus, Leiterin Personal

Sendungsverfolgung

Sendungsstatus (Ausdruck Sendungsverfolgung): Einwurf-Einschreiben RT 4471 0923 6DE – eingeliefert 12.01.2026, 16:20 Uhr – „Die Sendung wurde am 13.01.2026 um 09:41 Uhr zugestellt.“

Datei: K06_Kenntnisvermerk.txt

Seeblick Rechtsanwälte
Rechtsanwältin Lea Brandt
Marktstätte 3
78462 Konstanz
Vermerk der Kanzlei
2026-11-23

Vermerk der Kanzlei: Der Mandant hat das Schreiben nach eigenen Angaben erstmals am 05.06.2026 bei Einsicht in seine Personalakte gesehen und dort kopiert.

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Herrn
Daniel Muster
Uferweg 7
78464 Konstanz

27.10.2026

Einladung zu einem Anhörungsgespräch

Sehr geehrter Herr Muster, es besteht der Verdacht, dass Sie in der Zeit vom 12. bis 16.10.2026 an mehreren Tagen nach dem Einstempeln das Werksgelände verlassen haben, ohne auszustempeln, und erst nach mehr als einer Stunde zurückgekehrt sind. Wir geben Ihnen Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen, und laden Sie zu einem Gespräch am Donnerstag, 29.10.2026, 10:00 Uhr, Verwaltungsgebäude, Raum 2.14. Sie können ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen.

i. A. Sabine Kraus, Leiterin Personal

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Personalakte 20417

29.10.2026

Protokoll der Anhörung
Datum: 29.10.2026, 10:00–10:50 Uhr · Ort: Raum 2.14 · Teilnehmer: Sabine Kraus (Leiterin Personal), Jonas Petersen (Personalreferent, Protokoll), Daniel Muster, Ralf Becker (Betriebsratsvorsitzender)

Frau Kraus erläutert den Anlass: Am 19.10.2026 ging ein anonymer Hinweis ein, Herr Muster verlasse nach dem Einstempeln regelmäßig das Gelände. Die Videoaufnahmen der Kamera Tor 1 (12.–16.10.2026) und die Zeiterfassungsdaten wurden ausgewertet. Die Auswertung (Tabelle) wird Herrn Muster vorgelegt.

Frau Kraus teilt mit, dass Frau Melanie Hartung (Qualitätssicherung) Herrn Muster am Donnerstag der betreffenden Woche gegen 07:30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz gesehen habe.

Herr Muster erklärt: „Ich habe das Gelände nicht verlassen. Ich war vielleicht einmal kurz am Auto, um etwas zu holen. Die Weste auf den Bildern tragen alle Schichtleiter.“ Auf Frage, wo er sich zwischen 06:00 und 07:30 Uhr aufgehalten habe: „In der Halle oder im Schichtbüro. Das kann jeder bestätigen.“ Namen nennt er nicht.

Herr Muster verlangt Auskunft darüber, welche Daten über ihn gespeichert sind und verarbeitet wurden, und eine Kopie der Videoaufnahmen (Art. 15 DSGVO). Frau Kraus sagt Prüfung zu.

Herr Becker fragt, ob weitere Beweismittel vorliegen. Frau Kraus: „Wir haben alles vorgelegt, was für das Gespräch relevant ist.“

Radolfzell, 29.10.2026 – gez. Kraus – gez. Petersen – Herr Muster lehnte die Unterschrift ab.

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Hinweisschild Tor 1

Text des Hinweisschilds an Tor 1 (Foto): „Videoüberwachung. Zweck: Schutz des Eigentums und Zutrittskontrolle. Verantwortlicher: Seewerk Präzisionsguss GmbH. Speicherdauer: 72 Stunden. Weitere Informationen: Datenschutzhinweise im Intranet und am Empfang.“

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Personalakte 20417

22.10.2026

Auswertungsvermerk Video
Vermerk Jonas Petersen, Personalabteilung, 22.10.2026

Nach dem Hinweis vom 19.10.2026 habe ich am 21. und 22.10.2026 die Aufnahmen der Kamera Tor 1 aus dem Systemarchiv gesichtet. Die Archivfunktion ist seit dem Software-Update im Mai 2026 auf 30 Tage eingestellt. Die Person ist an der orangefarbenen Warnweste mit der Rückenaufschrift „Schichtleitung“, der Statur und dem Gang erkennbar; das Gesicht ist wegen der Kameraposition teilweise nicht erkennbar.

Tag	Verlässt Gelände (Video)	Kehrt zurück (Video)
Mo, 12.10.2026	06:08 Uhr	07:31 Uhr
Di, 13.10.2026	06:05 Uhr	07:44 Uhr
Mi, 14.10.2026	06:12 Uhr	07:38 Uhr
Do, 15.10.2026	kein Vorgang	kein Vorgang
Fr, 16.10.2026	06:03 Uhr	07:20 Uhr

Ergänzend: Frau Hartung gab am 20.10.2026 telefonisch an, sie habe Herrn Muster „am Dienstag“ gegen 07:30 Uhr auf dem Parkplatz gesehen. – gez. Petersen

Seewerk Präzisionsguss GmbH

Mitarbeiter: Daniel Muster · Personalnummer 20417 · Terminal: Halle 2 · Schicht: Frühschicht 06:00–14:00 Uhr

Tag	Kommen	Gehen	Bemerkung
Mo, 12.10.2026	05:54	14:02	Pause 30 Min. automatisch
Di, 13.10.2026	05:56	14:05	Pause 30 Min. automatisch
Mi, 14.10.2026	06:24	14:01	Pause 30 Min. automatisch
Do, 15.10.2026	05:52	14:00	Pause 30 Min. automatisch
Fr, 16.10.2026	05:55	14:03	Pause 30 Min. automatisch; Anlage Wartung 06:00–08:00

Ausdruck vom 22.10.2026, Personalabteilung

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Herrn
Daniel Muster
Uferweg 7
78464 Konstanz

05.11.2026

Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses

Sehr geehrter Herr Muster, hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis außerordentlich und fristlos, hilfsweise ordentlich zum 30.04.2027.

Wir stützen die Kündigung darauf, dass Sie in der Zeit vom 12. bis 16.10.2026 an vier Tagen nach dem Einstempeln das Werksgelände für jeweils über eine Stunde verlassen und diese Zeit als Arbeitszeit erfasst haben. Hilfsweise stützen wir die Kündigung auf den dringenden Verdacht dieses Arbeitszeitbetrugs. Die Auswertung Ihrer Laufaktivitäten (siehe Anlage) bestätigt den Sachverhalt. Der Betriebsrat wurde angehört.

Wir weisen Sie auf Ihre Pflicht zur unverzüglichen Meldung bei der Agentur für Arbeit hin (Paragraf 38 SGB III). Ihre Arbeitspapiere erhalten Sie gesondert.

i. A. Sabine Kraus, Leiterin Personal

Anlage: Screenshots Laufaktivitäten

Datei: K11_Zustellvermerk.txt

Michael Lang / Werkschutz
Zustellvermerk
2026-11-06

Zustellvermerk: Am 06.11.2026 um 18:35 Uhr dem Empfänger an der Haustür persönlich übergeben. – gez. Michael Lang, Werkschutz

Jonas Petersen / Tablet Schichtbüro-02

Personalakte 20417

23.10.2026

Screenshots aus der Lauf-App „RunTrack“
Wiedergabe der Bildschirmfotos als Text. Fußzeile auf jedem Screenshot: „Erstellt am 23.10.2026, 14:12 Uhr, Gerät Tablet Schichtbüro-02, J. Petersen“.

Aktivität	Datum	Zeitraum	Strecke / Route
Morgenlauf	Di, 13.10.2026	06:15–07:02 Uhr	5,8 km · Seeufer Radolfzell, Start/Ziel Am Gießereihof
Morgenlauf	Fr, 16.10.2026	07:05–07:48 Uhr	6,1 km · Seeufer Radolfzell – Mettnau, Start/Ziel Am Gießereihof

Profilangaben auf dem Screenshot: „Dani M. · Konstanz · Ruhepuls 52 · Wochenziel 25 km“. Zusätzlich sichtbar: Kartenausschnitt mit Laufroute, Herzfrequenzkurve und die Liste der letzten 30 Aktivitäten (Daten der übrigen Aktivitäten lesbar).

Seeblick Rechtsanwälte
Rechtsanwältin Lea Brandt
Marktstätte 3
78462 Konstanz

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

11.11.2026

Muster ./. Seewerk Präzisionsguss GmbH – Ihre Kündigung vom 05.11.2026

Sehr geehrte Damen und Herren, wir zeigen an, dass wir Herrn Daniel Muster vertreten; Originalvollmacht anbei. Namens und in Vollmacht unseres Mandanten weisen wir die Kündigung vom 05.11.2026 mangels Vorlage einer Vollmachtsurkunde zurück (Paragraf 174 Satz 1 BGB). Frau Kraus hat „i. A.“ unterzeichnet; eine Vollmacht der Geschäftsführung war nicht beigefügt. Mit freundlichen Grüßen, Lea Brandt, Rechtsanwältin

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Seeblick Rechtsanwälte
Rechtsanwältin Lea Brandt
Marktstätte 3
78462 Konstanz

13.11.2026

Antwort auf Ihr Schreiben vom 11.11.2026 (Auszug)

„Frau Kraus ist seit dem 01.02.2018 Leiterin Personal mit Befugnis zum Ausspruch von Kündigungen. Dies ist im Organigramm im Intranet sowie durch Aushang am Schwarzen Brett bekannt gemacht und Ihrem Mandanten als langjährigem Schichtleiter bekannt. Die Zurückweisung geht ins Leere (Paragraf 174 Satz 2 BGB). gez. Dr. Henrik Vollmer, Geschäftsführer“

Seeblick Rechtsanwälte
Rechtsanwältin Lea Brandt
Marktstätte 3
78462 Konstanz

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

12.11.2026

Muster ./. Seewerk Präzisionsguss GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren, namens unseres Mandanten fordern wir Sie auf, bis zum 20.11.2026

1. unseren Mandanten als Schichtleiter weiterzubeschäftigen; er bietet seine Arbeitsleistung hiermit ausdrücklich an,

2. die Abmahnung vom 12.01.2026 aus der Personalakte zu entfernen,

3. ihm ein qualifiziertes Zwischenzeugnis zu erteilen,

4. ihm einen Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen nach Paragraf 2 NachwG auszuhändigen,

5. die am 29.10.2026 verlangte Auskunft und Kopie nach Art. 15 DSGVO zu erteilen, insbesondere sämtliche Videosequenzen, Screenshots und Auswertungsvermerke,

6. den restlichen Bonus 2025 von 6.696,00 € brutto zu zahlen; hilfsweise Auskunft über die Unternehmensziele 2025 und deren Erreichung zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen, Lea Brandt, Rechtsanwältin

Seewerk Präzisionsguss GmbH
Am Gießereihof 1
78315 Radolfzell am Bodensee

Seeblick Rechtsanwälte
Rechtsanwältin Lea Brandt
Marktstätte 3
78462 Konstanz

18.11.2026

Antwort auf Ihr Schreiben vom 12.11.2026 (Auszug)

„Eine Weiterbeschäftigung kommt nach der fristlosen Kündigung nicht in Betracht. Wir erteilen Ihrem Mandanten mit sofortiger Wirkung Hausverbot für das gesamte Werksgelände. Die Abmahnung ist berechtigt und bleibt in der Personalakte. Ein Zwischenzeugnis steht Ihrem Mandanten nach Beendigung nicht zu; ein Endzeugnis erhält er nach Ablauf der Kündigungsfrist. Der Arbeitsvertrag nebst Änderungsvereinbarung liegt Ihrem Mandanten vor; eines weiteren Nachweises bedarf es nicht. Die Auskunft nach Art. 15 DSGVO wird innerhalb der gesetzlichen Frist erteilt. Ansprüche auf den Bonus 2025 sind nach Paragraf 12 des Arbeitsvertrags verfallen. gez. Dr. Henrik Vollmer, Geschäftsführer“